

1527813-40.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Latrocínio

Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... complexo formado pela integração dos crimes de roubo e homicídio, não se aplicam as causas de aumento especiais previstas no artigo 157, parágrafo 2º, do Código Penal.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

REVISÃO CRIMINAL. Roubo majorado, latrocínio, associação criminosa e corrupção de menores. Preliminar. Pedido de reconhecimento de nulidade da r. sentença ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1527813-40.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527813-40.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Latrocínio

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2227821/2021 - DHPP 01ª DEL.DIV.HOMICIDIOS-B, 14227092 - DHPP 01ª DEL.DIV.HOMICIDIOS-B, 3233/21/357 - DHPP 01ª DEL.DIV.HOMICIDIOS-B, 3234/21/357 - DHPP 01ª DEL.DIV.HOMICIDIOS-B, 2039/21/323 - DHPP 01ª DEL.DIV.HOMICIDIOS-B, 331/21/100 - DHPP 01ª DEL.DIV.HOMICIDIOS-B, 2227821 - DHPP 01ª DEL.DIV.HOMICIDIOS-B

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON SANTOS DE JESUS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Wellington Santos de Jesus, Patrick Aurélio Fialho e Igor Aparecido Pereira Santos, todos qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas dos artigos 157, §2º, II, e §2º-A, inc. I e § 3º, II, c.c. artigo 29 e artigo 61, inciso II, "j", todos do Código Penal, porque no dia 20/agosto/2021, por volta das 17h35m, na Rua Atibaia, 386, Perdizes, nesta comarca e capital, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios entre eles, para proveito comum, mediante grave ameaça e violência exercida com arma de fogo, tentaram subtrair, para proveito de todos, um aparelho celular, pertencente à vítima Rafael de Paula Carneiro Ribeiro, efetuando disparo de arma de fogo contra o ofendido e que resultou em sua morte.

Consta da denúncia que, os denunciados decidiram praticar em conjunto crime de roubo de aparelho celular, com objetivo de realizar posteriormente transferências de dinheiro via PIX, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios. Na data dos fatos, a vítima caminhava, junto com a sua namorada Monalisa Manhaes Trindade, na via pública, quando WELLINGTON, após desembarcar de veículo Hyundai I30 ocupado por PATRICK e IGOR, com quem escolheu a vítima a ser abordada, aproximou-se dela e anunciou o assalto, com uma arma de fogo em punho. Ato contínuo, WELLINGTON exigiu o aparelho de celular da vítima, que lhe entregou de imediato. Em seguida, WELLINGTON exigiu à vítima que desbloqueasse o celular, instante em que Rafael avançou para cima do meliante e ambos entraram em luta corporal. No ínterim da contenda, WELLINGTON efetuou disparos com a sua arma de fogo contra a vítima, sendo que as lesões causadas pelos disparos foram a causa efetiva de sua morte (cf. laudo de fls. 78/92). Após o entrave, a vítima já baleada conseguiu recuperar o seu aparelho de celular, enquanto WELLINGTON, na fuga, deixou o aparelho de celular que trazia consigo cair ao solo, e se evadiu do local junto com os seus comparsas PATRICK e IGOR que estavam embarcados no veículo aguardando o comparsa. WELLINGTON levava consigo aparelho celular de propriedade dos comparsas e, durante o crime, manteve contato telefônico com os demais denunciados. Acostaram-se imagens de câmeras de vigilância do local que registraram toda a ação criminosa (fls. 168/227). Por meio do aparelho de celular apreendido nos autos, que era levado por WELLINGTON, mas utilizado em verdade por seus comparsas, extraíram-se informações relevantes que apontaram para a prática criminosa em conjunto pelos denunciados.

A denúncia (fls. 356/358) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/333) e foi recebida em 06/novembro/2021 (fls. 361).

Compareceram à audiência os réus Wellington Santos e Patrick Aurélio, momento em que foram citados/notificados pessoalmente.

Houve o desmembramento do feito em relação ao réu Igor Aparecido que se encontrava em local incerto e não sabido (fls. 439/441).

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas (áudio - audiência virtual sistema Teams) e os réus interrogados ao final (áudio - audiência virtual sistema Teams).

Nas Alegações Finais apresentadas na forma oral/memorais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia; a Defesa do réu Patrick Aurélio Fialho requereu, em preliminar, a nulidade do reconhecimento feito na delegacia de polícia, já que efetivado através de foto e, quanto ao mérito, pediu pela absolvição por falta de provas ou em caso de condenação, pelo afastamento da agravante da calamidade pública, que as condutas sejam individualizadas, também requereu a desclassificação do latrocínio para roubo por não ter o réu Patrick atirado contra o ofendido, além da possibilidade de recorrer em liberdade; já a Defesa do réu Wellington Santos de Jesus solicitou a absolvição por falta de provas, devendo a confissão extrajudicial ser afastada, pois apresentada de forma ilegal, já que o réu foi coagido em solo policial e em pedido subsidiário, pediu a fixação da pena no mínimo legal, aplicando-se o redutor relativo a tentativa.

É o relatório.

Decido.

Preliminarmente, afasto a nulidade do reconhecimento aventada pela d. Defesa do

acusado Patrick. Não há que se falar em nulidade, pois o denunciado não foi reconhecido na audiência designada. Além disso, do inciso II do referido diploma legal há a menção de uma condicional "se possível", onde o legislador previu a dificuldade ou até mesmo a impossibilidade de se encontrar pessoas com traços semelhantes aquele que será reconhecido.

Nossos Tribunais, acenam que os requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal apresentam-se como mera orientação.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Pretendido, em preliminar, nulidade do processo pela inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal. No mérito, absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, afastamento da causa de aumento da pena referente ao emprego de arma de fogo, abrandamento do regime prisional e detração penal. Descabimento. 1. Nulidade do processo pela inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal. Inocorrência. A vítima efetuou o reconhecimento fotográfico e pessoal do apelante na fase inquisitiva, confirmando o último em Juízo. Ainda, o art. 226 do CPP não é norma cogente, pois estabelece meras recomendações quando do reconhecimento pessoal. 2. Condenação legítima. Acusado que mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Adriana, tentou subtrair os pertences da mencionada vítima, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Reconhecimento pela vítima. Coesos relatos da ofendida, trazendo certeza à prática do crime conforme denunciado. Idoneidade deste elemento de prova. Precedente. 3. Dosimetria. Decisão bem fundamentada no artigo 59, do Código Penal. Básica no mínimo legal, sem reparos, mantida na segunda etapa, pois, embora presente a atenuante da menoridade relativa, não se reduz alguém do mínimo legal. Súmula 231, C. STJ. Impossibilidade de decote da majorante objetiva. Para a configuração da majorante do emprego de arma é prescindível a apreensão e a realização de perícia no artefato utilizado no crime, podendo ser comprovado o efetivo uso do instrumento por outros meios de prova, tal como a oral (no caso, declarações das vítimas). Precedentes do C. STJ. 4. Impossibilidade de alteração do regime determinado para início de expiação. A segregação no regime fechado é necessária para que a pena atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa. Princípios da necessidade e suficiência. Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias concretamente graves que determinaram, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Inteligência do artigo 33, §3º, do Código Penal. Situação que tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2º, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória. Negado provimento. (TJSP; Apelação Criminal 1501680-31.2019.8.26.0405; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/01/2021; Data de Registro: 14/01/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - Artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal - Recursos defensivos - Preliminar de nulidade - Inobservância do art. 226, II, do CPP - Inadmissibilidade - A existência de outras provas robustas nos autos afasta qualquer prejuízo decorrente da não observância da formalidade no reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do CPP - Aliás, o dispositivo legal em comento determina que o procedimento ali previsto para o reconhecimento será adotado "se possível", sendo apenas uma recomendação, e não uma determinação - Absolvição - Impossibilidade - Conjunto probatório robusto para condenação - Dosimetria penal que não comporta reparo - Regime inicial fechado bem aplicado - Pena de multa imposta que respeitou os ditames legais, observados os mesmos parâmetros utilizados para a dosimetria da pena reclusiva, sendo que eventual pleito de isenção, fundado na impossibilidade econômica, deve ser deduzido em sede de execução - Apelos desprovidos. (TJSP; Apelação Criminal 1502787-35.2019.8.26.0624; Relator (a): Sérgio Ribas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/12/2020; Data de Registro: 21/12/2020)

Quanto ao mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/14), pelo auto de exibição e apreensão do celular (fls. 22), laudo pericial de identificação papiloscópica de cadáver (fls. 49/52), laudo pericial da localização do corpo de local do crime (fls. 78/92), além da prova oral colhida.

No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que os acusados estão envolvidos nos fatos descritos na denúncia.

Vejamos a prova do contraditório.

A informante Monaliza Manhaes Trindade, namorada do ofendido há quatro anos, relatou que, assim que a cachorra chegou do petshop, foi com Rafael andar na rua; ao retornar pela Rua Atibaia, próximo a chegar em casa, sentiu a presença de alguém vindo por trás; sabia que seriam abordados e por isso apertou a mão de Rafael; não deu tempo, nesse interim, o roubador acelerou o passo e parou ao lado de Rafael, que portava um celular naquele momento; ele exigiu a entrega do aparelho celular; Rafael entregou o aparelho, mas o ladrão pediu para desbloquear o celular; nesse momento, enquanto o ladrão estava segurando o celular e com a arma na cintura, Rafael acabou indo pra cima do réu, iniciando uma luta corporal; ouviu disparo de arma de fogo, o que fez com que a depoente comesse a gritar por socorro; nesse momento, observou Rafael vindo na sua direção cambaleando com a perna sangrando; o sujeito saiu em direção ao carro; se aproximou de Rafael que estava caído na calçada; ao se aproximar dele viu a perfuração a bala próxima do coração; Rafael deixou uma filha de 10 anos de idade; não sabe dizer quantos havia dentro do veículo; foi encontrado um celular que não era do ofendido; esse aparelho permaneceu nas mãos da depoente por um instante; referido aparelho foi entregue ao policial; através do Teams, a depoente identificou o réu Wellington como sendo um dos roubadores, mas pelas características físicas, como altura e tom de pele, ou seja, sem ter certeza absoluta; Igor foi reconhecido na delegacia por foto por ser o dono do celular (áudio sistema SAJ).

A testemunha Renato Alves de Lima, policial militar, disse ter atendido a ocorrência; ao chegar a vítima já estava na calçada; tentou mantê-la viva, mas não conseguiu devido as perfurações; através das câmeras, soube que o ofendido reagiu ao assalto, sendo atingido por disparos; o atirador fugiu em um carro; foi encontrado um celular que pertencia ao indivíduo que praticou o roubo, sendo deixado no 23 DP (áudio sistema SAJ).

O depoente Felipe Wilson da Costa, investigador de polícia, disse ter efetuado diligências na Rua Atibaia para coletar as filmagens de câmeras; com as imagens acrescidas do testemunho de Monalisa, além do celular apreendido no local, identificou os três réus; os três escolhiam as vítimas para efetuar roubos para usar o PIX; eles escolhiam as vítimas de alto poder aquisitivo, de acordo com o tipo de aparelho celular; eles se reuniram no bairro da zona sul, onde moravam alguns deles e rumaram para o bairro de veículo; Igor era o passageiro, Wellington ficou no banco de trás e Patrick no passageiro; Wellington, usando o celular de Igor, manteve contato com os demais que ficaram no carro enquanto praticava o roubo; Wellington abordou a vítima, lutou com ela e atirou contra o ofendido, sendo que um dos disparos atingiu o seu próprio braço, na hora da fuga, o celular caiu ao solo; com a apreensão do celular, encontrou o vínculo criminoso entre os três; Ketlyn era namorada de Patrick e convivia na mesma residência com Igor; após o crime Patrick fugiu para o Paraná, permanecendo na casa da genitora, local onde foi preso; a mãe de Patrick relatou que seu filho disse que estava fugido por estar envolvido em um crime; participou do interrogatório de Wellington que detalhou a dinâmica do crime; Wellington usou o celular de Igor naquele momento porque o dele estava sem crédito (áudio sistema SAJ).

A testemunha Milene Rios, investigadora de polícia, confirmou o relato do colega, em especial, o momento em que souberam do latrocínio na Rua Atibaia; no dia seguinte, foram até lá atrás de imagens de câmeras de vigilância e de testemunhas; através da autorização da quebra do sigilo do celular, descobriu que Patrick e Igor haviam participado do crime; inclusive que Patrick estava escondido em Curitiba; no momento da prisão de Patrick souberam da participação de Wellington no crime, que

se autolesionou quando do cometimento do roubo do celular; prenderam Wellington na zona sul de São Paulo, sendo que no seu interrogatório falou que escolheram Rafael por causa do seu celular de alto valor; estacionaram o carro, Wellington desceu e perseguiu a vítima; Patrick e Igor permaneceram dentro do veículo esperando por Wellington; através das câmeras de segurança, viu que Wellington abordou a vítima, pegou o celular e exigiu que o ofendido desbloqueasse o aparelho; nesse momento, Wellington guardou a arma de fogo, o que fez com que a vítima entrasse em luta corporal; Wellington sacou a arma de fogo e atirou contra Rafael; o aparelho que Wellington portava foi deixado na cena do crime; dentro do celular havia provas de que os três tinham estreito vínculo de amizade; Igor, Patrick e a namorada de Patrick moravam juntos, encontrou também conversas de Whatsapp, fotos de drogas etc; também achou foto do carro usado no crime; Ketlyn, namorada de Patrick, reconheceu uma das pessoas, talvez fosse o Igor; os depoimentos de Wellington e da namorada de Patrick colocaram Patrick na cena do crime, apesar de Wellington não ter falado o nome de Patrick em momento algum (áudio sistema SAJ). A testemunha Valeriano Rodrigues dos Santos disse que estava na guarita quando tudo aconteceu; ouviu uma gritaria e ao olhar viu os dois lutando, em seguida tiros foram disparados; na sequência, um deles saiu correndo e entrou no carro; presenciou isso tudo cerca de 50m de distância (áudio sistema SAJ). Por fim, a informante Ketlyn Pereira, namorada do réu Patrick há 1 ano e 4 meses, ouvida sem a presença dos réus, contou sobre aquilo que Patrick lhe disse; no dia dos fatos Patrick ligou, falando que não sabia o que tinha acontecido, mas que não era para a depoente ir para casa; foi para a residência de uma amiga onde aguardou por Patrick; Patrick apareceu dizendo que Wellington foi assaltar uma pessoa que reagiu, houve luta corporal, sendo que Wellington foi atingido e disparou contra uma pessoa; o telefone de Igor estava com Wellington, porém a depoente não sabe dizer o motivo; Patrick, Igor e a depoente moravam juntos, Wellington não; era comum um usar o telefone do outro; Patrick tinha somente um telefone; muitas coisas que foram colocadas no seu depoimento de fls. 278/281, prestado na delegacia, não foram ditas pela depoente que não o leu antes de assinar (áudio sistema SAJ). Em solo policial, Ketlyn narrou que morava em uma casa com Patrick, seu namorado, e Igor; afirmou que Patrick e Igor têm o hábito de cometer crimes; os delitos praticados são aqueles que eles pegam o celular das vítimas, obrigam-nas a desbloquear o aparelho e depois fazem transferências, via PIX; narrou que além de Patrick e Igor, um terceiro rapaz participa dos roubos, chamado Wellington; afirmou que os três foram responsáveis pelo crime investigado neste processo; Patrick relatou que Igor, Wellington e ele tinham saído para cometer um roubo no bairro de Perdizes. Acrescentou que, enquanto Patrick e Igor ficaram no carro, um Hyundai i30 clonado, Wellington desceu para assaltar a vítima, porém ela reagiu; contou sobre a luta corporal e o momento em que Wellington deu um tiro em si próprio acidentalmente e também atingiu o ofendido; a depoente não sabe quem ficou no volante e no passageiro, somente que quem desceu foi Wellington; narrou que Wellington desceu com o telefone de Igor para ficar se comunicando com os parceiros; reconheceu Wellington pelas imagens como sendo o atirador (fls. 278/281).

Ao ser interrogado em juízo, o denunciado Wellington Santos de Jesus, 31 anos, negou a acusação; no dia do crime estava na sua residência com sua família; passados alguns dias, ficou sabendo do ocorrido quando assistiu TV e soube da prisão de Patrick; não sabe dizer por qual razão foi reconhecido pela vítima; quanto ao seu interrogatório na delegacia (fls. 251/252), assinou os documentos sem ler, acabou confessando o crime por que sofreu agressões; foi lesionado na mão meses antes do crime; levou um tiro quando estava a caminho de uma festa, sendo atingido por bala perdida; conhece o corréu Patrick há alguns anos; Igor também morava próximo a residência do interrogando (áudio sistema SAJ). Na fase investigativa confessou a participação no crime, inclusive afirmando ter sido ele o autor dos disparos contra o ofendido (fls. 251/252).

O acusado Patrick Aurélio Fialho, 26 anos, negou a acusação; acredita que está sendo acusado por que o telefone de Igor ficou na cena do crime; recebeu ligação de Igor relatando que telefone do interrogando Patrick permaneceu no local do crime;

foi alertado por Igor para não ir pra casa; ligou para Ketlyn e a alertou para não ir pra casa; quando se encontrou com Igor, soube que um amigo dele estava sem celular e Igor passou o fone dele, ficando com o celular de Patrick; tinha esse segundo aparelho escondido da sua mulher (não lembra o número do segundo nem do primeiro telefone), pois o usava para falar com outras mulheres; afirma que Igor participou do crime na companhia de um outro amigo; o aparelho de Igor estava aberto, sem senha; foi preso em 31 de agosto na casa da sua mãe em Curitiba; dividia a casa com Igor; conheceu o réu Wellington através do Igor, inclusive chegaram a sair juntos; Ketlyn foi junto com a mãe do interrogando ao DP (áudio sistema SAJ).

Nos autos desmembrados, o corréu Igor "negou ter participado do crime; seu celular estava com Wellington desde o dia anterior; ele é seu amigo e deixou o celular carregando na casa da mãe dele; quando lembrou que deixou o telefone na casa da mãe de Wellington, ligou para ele que combinou de devolve-lo no dia seguinte; ao entrar em contato com Wellington no outro dia, ele disse que estava na rua e que retornaria depois; foi pra casa e, por volta do final da tarde, em contato com ele, Wellington disse que foi em uma situação que deu errado e que o telefone havia ficado no carro; Wellington foi réu confesso para o interrogando; ele disse que, quando foi assaltar, o ofendido reagiu, entraram e luta corporal, ele disparou na vítima, acabando por se ferir no braço; o telefone havia ficado no local do delito ou no carro; ficou com medo de se apresentar, sentindo-se coagido por ter passagem criminal; acabou indo para casa de um amigo ficando por lá; conhece o corréu Patrick Aurélio; Patrick não estava junto com Wellington no momento do crime; foi isso que ele disse ao interrogando; conhece Ketlyn; nada tem contra ela; acredita que ela foi coagida na delegacia para mentir sobre o envolvimento de Patrick e do interrogando".

Do latrocínio

Todas as circunstâncias descritas na denúncia e relativas ao latrocínio consumado exercido contra a vítima Rafael de Paula Carneiro Ribeiro foram efetivamente comprovadas, inexistindo dúvida a respeito da participação dos réus Wellington e Patrick no crime, além de Igor (autos desmembrados).

A tese defensiva para desclassificação do latrocínio para o roubo não merece prosperar.

Foi orquestrada uma emboscada visando a vítima Rafael de Paula, porém, ao executarem o plano, diante da reação da vítima, o acusado Wellington atirou diversas vezes, causando a morte imediata do ofendido.

Ao que parece, enquanto Wellington Santos desceu do carro, armado e portando o celular de Patrick, Igor e Patrick permaneceram no carro, aguardando a subtração do bem. Acontece que, diante da reação da vítima, o planejado deu errado, já que Wellington terminou por atirar contra Rafael, causando sua morte.

Esse delito foi cometido em comparsia, já que Patrick e Igor permaneceram dentro do carro dando cobertura a ação criminosa. E é possível ver que o corréu Wellington entra na porta traseira do carro (fl. 306), o que ratifica a presença dos comparsas no veículo.

No mais, a informante Ketlyn Álvares Pereira, ouvida em juízo e também na fase de inquérito, quando dessa última, trouxe esclarecimentos relevantes ao caso, inclusive a dinâmica do crime, até fuga na companhia do acusado Patrick para casa de familiares em outro município. De relevante, contou pormenorizadamente a dinâmica do ocorrido, inclusive narrando ter ouvido o desenrolar do assalto do próprio namorado Patrick. Narrou ter recebido ligação do namorado para que não voltasse para casa, versão esta também narrada pelo próprio Patrick. Apesar de ter negado ter dado tantas informações na delegacia de polícia não é crível que os investigadores inventassem tamanha história, tão bem organizada e "bem encaixada" para colocar o trio no momento do roubo; tal alegação paira ao absurdo.

Além disso, no telefone apreendido, o qual foi deixado na cena do crime, há fotos de Patrick, Igor e Wellington juntos, na mesma posição em que praticaram o crime aqui apurado; também é possível constatar, conforme alegações da namorada de Patrick e do próprio Wellington quando ouvido em solo policial, que eles estavam em contato durante a prática do crime, fato este comprovado pela foto de fl. 328 onde

consta uma ligação de Patrick Vida para o celular apreendido (aquele deixado cair na cena do crime), além de outro celular (94935-13.....) no dia do delito, ou seja, 20 de agosto, às 16h20, uns minutos antes de Wellington ter escolhido sua vítima (fl. 319). O telefone com número parcialmente aparecendo na foto de fl. 328 pertence a Wellington conforme relatório de fls. 287/290.

Outra alegação que não convence é o fato de Wellington ter tido que se lesionou meses antes do crime. Não trouxe aos autos qualquer prova da referida ocorrência anteriormente aos fatos. Aliás essa tese fica rechaçada em confronto com as alegações do próprio Wellington ratificadas pelo depoimento de Ketlyn em solo policial.

Outrossim, também há depoimento da mãe de Patrick, em solo policial, onde ela narra ter ouvido do filho que ele estava envolvido no crime ocorrido (fl. 276). Também há depoimento de Ketlyn ratificando o depoimento anteriormente dado (fls. 282/286). No mais, o corréu Patrick afirmou que o acusado Igor participou do delito e Igor ratificou a presença de Wellington no crime; a namorada de Patrick o colocou na cena do delito. Todas essas afirmações corroboradas por toda a investigação realizada colocam os três réus na cena do crime.

A alegação que a confissão extrajudicial deva ser afastada não comporta acolhimento. Não há qualquer prova de que os réus tenham sido coagidos pelos policiais, também não há qualquer comprovação de que a sua confissão espontânea tenha sido oriunda de coação/tortura praticada pelos agentes, sobretudo considerando que a confissão é rica em detalhes de toda a empreitada criminosa, o que a torna bastante verossímil. Aliás, essa confissão se amolda perfeitamente ao relato da namorada do corréu Patrick, plenamente rico em detalhes, tal como a confissão dele.

Demonstrada a unidade de desígnios na subtração de bem do ofendido e, pelas circunstâncias do caso concreto, afigurando-se o evento morte uma consequência absolutamente previsível, não há que se falar em desclassificação de latrocínio para roubo.

Assim, conclui-se que a pretensão punitiva deduzida em juízo procede totalmente. A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas.

Em que pese o esforço das Defesas, há que se concluir que a autoria delituosa é certa e repousa sobre o acusado. É o quanto basta à condenação.

As Defesas procuraram ver incongruências e incoerências na prova colhida.

Entretanto, tais embargos não podem ser acolhidos, eis que as contradições e fragilidades apontadas na prova acusatória não passam de meras conjecturas sem qualquer relevância jurídica, incapazes de alterar a sorte do feito.

Por fim, o agente que acompanha o comparsa ao local do evento, fica dando apoio, cobertura e por ele espera para juntos fugirem não pode alegar que deve ser responsabilizado em menor proporção, uma vez que certamente, sem a sua conduta, o comparsa não teria êxito na prática criminosa; tendo a ação do denunciado contribuído, de qualquer modo, para o crime, incide nas penas a este cominadas.

Destarte, há que se concluir que o contexto probatório é harmônico e coerente; robusto o suficiente a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Assim, conclui-se que os acusados realizaram condutas antijurídicas, subsumível em tipo penal e, ante suas culpabilidades, impõem-se à condenação e a pena que passo a dosar, eis que em seus benefícios não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA:

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art.65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 4ª edição, Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e

consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Examinemos as chamadas circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Cód. Penal.

Réu Wellington

O denunciado possui antecedentes (fls. 465/466 – processo 0092802-13.2013) e é reincidente (fl. 466 – processo 0100767-71.2015)

Dessa forma e atento ao fato de que o crime foi cometido em frente a namorada da vítima, além dos maus antecedentes, fixo a pena base 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal chegando a pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias multa.

Na segunda fase, presente a agravante relativa ao crime ter sido praticado para assegurar a execução do roubo (CP, art. 61, II, 'b'), já que os disparos foram efetivados visando a consumação da subtração do aparelho celular, além de outra majorante relativa ao delito ter sido efetivado com recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, 'c'), isso porque os assaltantes estavam em superioridade numérica, já que um deles abordou a vítima e outros dois permaneceram no carro dando suporte e vigiando a cena do crime e também a reincidência elevo a pena anterior em 1/4 (um quarto) chegando a pena de 30 (trinta) anos de reclusão, mais pagamento de 15 (quinze) dias multa, observada a restrição imposta pelo Súmula 231 do STJ, a qual torna definitiva por não encontrar nenhuma outra modificadora aplicável.

Na derradeira etapa, não é caso de incidência das causas de aumento do Código Penal, artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, na figura qualificada do parágrafo 3º. Tal vedação ocorre por “(...) dois motivos: (I) as qualificadoras já têm a pena elevada em abstrato e revestida de especial gravidade; (II) técnica de elaboração legislativa, eis que a posição em que se encontra as majorantes (§2º) deixa nítida a intenção do legislador em limitar seu raio de atuação ao caput e ao §1º, excluindo-se as formas qualificadas do §3º” (MASSON, Cleber, Direito Penal, vol. 2, 5ª edição, p. 432/433).

Ressalte-se que, por se tratar o latrocínio de delito complexo formado pela integração dos crimes de roubo e homicídio, não se aplicam as causas de aumento especiais previstas no artigo 157, parágrafo 2º, do Código Penal.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

REVISÃO CRIMINAL. Roubo majorado, latrocínio, associação criminosa e corrupção de menores. Preliminar. Pedido de reconhecimento de nulidade da r. sentença condenatória por ter sido fundamentada nos depoimentos de policiais. Não cabimento. Relevante valor probatório que deve ser conferido ao depoimento dos policiais. Sentença condenatória lastreada notadamente nos depoimentos de testemunhas distintas dos agentes públicos. Mérito. Pedido de absolvição do requerente por ser a sentença condenatória manifestamente contrária à prova dos autos.

Impossibilidade. Condenação em plena consonância com o conjunto probatório.

Condenação mantida. Pretensão de desclassificação do delito de latrocínio para o crime de roubo majorado tentado ou de homicídio. Não cabimento. Fatos que se amoldam ao artigo 157, §3º, do Código Penal. Morte da vítima causada pelo disparo de arma de fogo realizado por um dos agentes que visava a subtração de bens. Súmula 610, do E. Supremo Tribunal Federal. Pedido de reconhecimento de crime único ou de continuidade delitiva. Inviabilidade. Condutas distintas, mediante mais de uma ação e crimes que não são da mesma espécie. Dosimetria penal. Cabível o afastamento das causas de aumento relativas ao delito de roubo utilizadas para exasperar a pena decorrente da prática do crime de latrocínio. Majorantes aplicáveis somente ao delito de roubo. Precedentes do STJ. Pena reduzida. Revisão criminal julgada parcialmente procedente. (TJSP; Revisão Criminal 2210306-78.2021.8.26.0000; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro de

Fernandópolis - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/02/2022; Data de Registro: 21/02/2022)

Apelação criminal. Latrocínio tentado. Sentença Absolutória. Parcial provimento do recurso da Acusação para condenar o recorrido, sem reconhecimento de causas de aumento. 2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Delito que pode ser atribuído ao recorrido. 3-) Inviável o reconhecimento das majorantes do concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Os roubos qualificados pela lesão corporal grave e pelo resultado morte constituem tipos derivados do roubo simples, aos quais não se aplicam as causas especiais de aumento pertinentes ao roubo circunstanciado, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores. 4-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena-base deve ser elevada em 1/5, pelas circunstâncias e consequências do crime, pois o apelado cometeu o roubo em concurso de agentes e, mesmo sem qualquer reação da vítima e demonstração de entrega imediata do motociclo, atirou contra seu rosto, tendo-a alvejado com mais dois tiros depois que caiu ao chão, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta, vez que o primeiro disparo na cabeça já demonstra a intenção de matá-la. Em decorrência dos ferimentos que suportou, a vítima ficou internada por um mês, realizou cirurgias e permaneceu com o maxilar desalinhado, causando atrito com a língua e desenvolvimento de carcinoma nesse órgão, tendo-se vinte e quatro (24) anos e pagamento de doze (12) dias-multa. Na segunda fase, a pena não sofre alteração, diante da inexistência de agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, a pena deve ser diminuída em 1/3, pela tentativa, porque o delito muito se aproximou da consumação, tendo percorrido todas as fases do "iter criminis", tanto que o recorrido efetuou três disparos contra a vítima, um deles em sua cabeça, somente não alcançando o resultado morte porque ela foi socorrida a tempo. Total: dezesseis (16) anos e pagamento de oito (8) dias-multa. 5-) O regime deve ser o inicial fechado, em razão do "quantum" da pena e das graves circunstâncias e consequências do delito, para a efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação. 6-) Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois ausentes os pressupostos, diante do "quantum" da pena e porque se trata de crime cometido com grave ameaça e violência física contra a pessoa (art. 44, "caput", inc. I, do Código Penal). 7-) Determinada expedição de mandado de prisão após o trânsito em julgado, em virtude de recente decisão no Excelso Supremo Tribunal Federal (6x5). (TJSP; Apelação Criminal 1539759-77.2019.8.26.0050; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/11/2021; Data de Registro: 16/11/2021)

ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. Conduta de subtrair, em concurso de pessoas e mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, objetos e dinheiro pertencentes à vítima. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação fundada nas declarações da vítima e nos depoimentos dos policiais militares. Coautoria comprovada. Pretendida absolvição com base na atipicidade material do fato. Inadmissibilidade. Bagatela não configurada. Ofensividade e periculosidade da conduta. Suficiência para a procedência da ação penal. PENA. Afastamento das majorantes, que se aplicam somente aos roubos próprios e impróprios. Em virtude de sua localização topográfica e desproporcionalidade da pena, não se aplicam, ao roubo qualificado pelo resultado lesões corporais de natureza grave, as causas de aumento de pena prevista no § 2º do art. 157 do Código Penal. Precedentes do STJ. Concretização em 7 anos de reclusão, mais 10 dias-multa. Regime fechado confirmado. Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500103-37.2020.8.26.0452; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piraju - 2ª Vara; Data do Julgamento: 04/11/2021; Data de Registro: 04/11/2021)

REVISÃO CRIMINAL. Roubo majorado, latrocínio, associação criminosa e corrupção de menores. Pedido de absolvição do requerente por ser a sentença condenatória manifestamente contrária à prova dos autos. Impossibilidade. Condenação em plena

consonância com o conjunto probatório. Erro de tipo não configurado. Participação de menor importância não caracterizada. Condenação mantida. Dosimetria. Redução das penas-base. Não cabimento. Reprimendas devidamente exasperadas. Pretensão de afastamento do concurso material entre os delitos de roubo e latrocínio. Condutas descritas na denúncia que permitiram ao juiz reconhecer o concurso material de crimes. Possibilidade de aplicação do instituto da emendatio libelli, previsto no artigo 383 do Código de Processo Penal. Pleito de afastamento das causas de aumento relativas ao delito de roubo para exasperar a pena decorrente da prática do crime de latrocínio. Admissibilidade. Majorantes aplicáveis somente ao delito de roubo. Precedentes do STJ. Pena reduzida. Revisão criminal julgada parcialmente procedente.(TJSP; Revisão Criminal 2191895-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 8º Grupo de Direito Criminal; Foro de Fernandópolis - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021)

Apelação - Latrocínio tentado agravado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes - Recurso defensivo - Absolvição por insuficiência de provas ou pela legítima defesa - Descabimento - Conjunto probatório apto e suficiente para embasar o decreto condenatório - Confissão extrajudicial em harmonia com os demais elementos de prova coligidos aos autos - Majorantes previstas no art. 157, §§ 2º e 2º-A, do Código Penal que não se aplicam às hipóteses do roubo qualificado pelo resultado (§ 3º) - Precedentes - Readequação das penas, com incremento na primeira etapa por conta dessas circunstâncias judiciais desfavoráveis - Redução pela tentativa adequada, considerado o "iter criminis" percorrido, próximo à consumação do delito - Regime prisional corretamente fixado e não impugnado - Justiça gratuita - Não acolhimento - A suposta hipossuficiência do réu deve ser aventada em sede de execução - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500201-98.2019.8.26.0535; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/04/2021; Data de Registro: 13/04/2021)

Apelação criminal. Latrocínio. Causas de aumento. As majorantes do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal não se aplicam à hipótese de latrocínio. (TJSP; Apelação Criminal 0000969-28.2018.8.26.0311; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 25/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020)

Réu Patrick

O denunciado é reincidente (fls. 459/460 - processo 0002744-13.2017, fl. 462 - processo 0057450-52.2017, fl. 463 - processo 0087757-57.2015, fls. 463/464 - processo 0028040-17.2016)

Dessa forma e atento ao fato de que o crime foi cometido em frente a namorada da vítima, fixo a pena base 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal chegando a pena de 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias multa. Na segunda fase, presente a agravante relativa ao crime ter sido praticado para assegurar a execução do roubo (CP, art. 61, II, 'b'), já que os disparos foram efetivados visando a consumação da subtração do aparelho celular, além de outra majorante relativa ao delito ter sido efetivado com recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, 'c'), isso porque os assaltantes estavam em superioridade numérica, já que um deles abordou a vítima e outros dois permaneceram no carro dando suporte e vigiando a cena do crime e também a tripla reincidência elevo a pena anterior em 1/2 (metade) chegando a pena de 30 (trinta) anos de reclusão, mais pagamento de 18 (dezoito) dias multa, observada a restrição prevista na Súmula 231 do STJ, a qual torno definitiva por não encontrar nenhuma outra modificadora aplicável.

O valor de cada dia multa será o mínimo legal, isto ante a pouca fortuna dos réus, dado emergente dos autos.

Delito de tal ordem se cumpre, necessariamente, em regime fechado (CP, artigo 33, §2º, alínea 'a').

A sociedade, em especial nos grandes centros, está aterrorizada diante do

crescimento da criminalidade e da violência, em especial ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticado cada vez de modo mais frio e arrojado. O latrocínio foram perpetrados com atrevimento. Os acusados investiram covardemente contra vítimas indefesas, submetendo-a a graves ameaças, mantendo-a a toda sorte de riscos, medos e incertezas.

D e c i s ã o.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida em Juízo e o faço para declarar os réus:

Wellington Santos de Jesus, qualificado nos autos nas fls. 251/252, incurso no artigo 157, parágrafo 3º, inciso II, do Código Penal, e o condeno ao cumprimento da seguinte pena, cujo regime inicial ocorrerá no inicial fechado: 30 (trinta) anos de reclusão, mais pagamento de 15 (quinze) dias multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa;

Patrick Aurélio Fialho, qualificado nos autos nas fls. 265/266, incurso no artigo 157, parágrafo 3º, inciso II, do Código Penal, e o condeno ao cumprimento da seguinte pena, cujo regime inicial ocorrerá no inicial fechado: 30 (trinta) anos de reclusão, mais pagamento de 18 (dezoito) dias multa, cada qual fixado no valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a prática delituosa.

A quantidade da pena privativa de liberdade e a espécie de delito praticado vedam quaisquer substituições ou favores legais ao condenado Fernando.

Deixo de determinar o lançamento do nome do réu no Rol dos Culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Presentes, nesse momento, os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, ainda mais agora diante da prolação do édito condenatório, não lhes faculto o direito de recorrer desta em liberdade.

Recomendem-se os réus na prisão onde se encontram custodiados.

Expeçam-se guias de recolhimento para início da execução.

Deixo de condenar o réu Wellington ao pagamento de custas processuais, por ser ele beneficiário da gratuidade judiciária, vez que representado pela Defensoria Pública.

Por fim, condeno o réu Patrick ao pagamento das custas processuais em seu mínimo legal (Lei Estadual de Custas), pois se encontra assistido por defensor constituído, presumindo-se, assim, relativa capacidade econômica para arcar com tal finalidade.

P.I.C. e, oportunamente, archive-se.

São Paulo, 03 de novembro de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)

(Impressão à margem direita)